



بسمه تعالی
 «با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۹/۲۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) و بند (ب) ماده (۴۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها

- ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
- ۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲.
 - ۲- قانون مدیریت داده: قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱.
 - ۳- شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.
 - ۴- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۵- مرکز: مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 - ۶- دستورالعمل: دستورالعملی که درخصوص موارد ارجاعی در این آیین نامه، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد مرکز تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
 - ۷- پایگاه های داده ملی: پایگاه های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده.
 - ۸- پایگاه داده اعتباری: پایگاه داده اعتباری کشور موضوع تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون.
 - ۹- اطلاعات مکمل: اطلاعاتی که در پایگاه داده اعتباری موجود نبوده و نیز اطلاعات در دسترس کسب و کارها که ناشی از تعامل آنها با مشتریان خود می باشد و نظایر آن که برای ایجاد امتیاز اعتباری مؤثر است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره/ب ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ

۳۰۳ / ۱۱ / ۰۳

۱۰- مالک واحد: شخص حقیقی یا حقوقی، به طور مستقل و یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی، یا مدیریتی با یکدیگر هستند. تعیین مصادیق مالک واحد بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۳۱۷۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ بانک مرکزی انجام می‌شود.

۱۱- اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار یا سنجش مخاطره (ریسک) اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو (مدل)های مربوط، به اختصاص امتیاز اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

۱۲- امتیاز اعتباری: شاخص کمی مبتنی بر داده‌ها و الگو (مدل)های معین که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) یا تعیین مخاطره اعتباری اشخاص است.

۱۳- گزارش اعتباری: گزارشی که توسط شرکت‌های اعتبارسنجی تهیه شده و حداقل مشتمل بر سوابق اعتباری و امتیاز اعتباری است.

۱۴- شرکت‌های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی: شرکت‌های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی موضوع بند (ر) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

۱۵- شرکت اعتبارسنجی نوع یک: شخص حقوقی که به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین‌کنندگان مختلف اطلاعات به واسطه پایگاه داده اعتباری و پایگاه‌های داده ملی مبتنی بر ماده (۷) قانون مدیریت داده و همچنین اطلاعات دارندگان اطلاعات مکمل بر اساس تبصره (۳) ماده (۲۰) این آیین‌نامه جهت تهیه امتیاز اعتباری، گزارش اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های تضمین و نهادهای مالی موضوع قانون، شرکت اعتبارسنجی نوع دو و سایر بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان مجاز یا ارائه خدمات مشاوره بهبود اعتبار به مشتریان، اقدام می‌نماید.

۱۶- شرکت اعتبارسنجی نوع دو: شخص حقوقی که به فعالیت‌های موضوع ماده (۲۰) این آیین‌نامه اشتغال دارد.

۱۷- استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌های بیمه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های فناوری بیمه‌ای (اینشورتک‌ها)، شرکت‌های فناوری مالی (فینتک‌ها)، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها)، صندوق‌های قرض الحسنه، بانک‌ها و



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / اب ۳۳۷۹ هـ

تاریخ

۳۰۳ / ۱۱ / ۰۳

مؤسسات اعتباری غیربانکی، نهادهای فعال در بازار سرمایه، شرکت‌های ارزیاب خسارت، صندوق‌های تضمین، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری به تشخیص شورا که از خدمات شرکت اعتبارسنجی نوع یک یا شرکت اعتبارسنجی نوع دو با اخذ رضایت مشتری، استفاده می‌کنند.

۱۸- مشتری: اشخاص حقیقی یا حقوقی که درخواست خود نظیر دریافت گزارش‌های اعتباری مرتبط با خود را به شرکت اعتبارسنجی ارائه می‌کنند.

۱۹- متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی که درخواست موافقت اصولی، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت و یا سهامداری بیش از یک درصد (۱٪) شرکت اعتبارسنجی نوع یک یا درخواست مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع دو را به شورا اعلام می‌کنند.

۲۰- تأمین کنندگان اطلاعات: مراجع تأمین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه‌های داده ملی و پایگاه داده اعتباری شامل مراجع مذکور در تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون و سایر مراجع به تشخیص شورا، طبق جزء (۱-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون.

۲۱- موافقت اصولی: موافقت الکترونیکی شورا با تقاضای اولیه متقاضیان تأسیس شرکت اعتبارسنجی.

۲۲- مجوز تأسیس: موافقت الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ثبت شرکت اعتبارسنجی در مرجع ثبتی.

۲۳- مجوز فعالیت: موافقت الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی (بعد از تأیید شورا) به منظور شروع یا ادامه فعالیت شرکت اعتبارسنجی.

۲۴- درگاه: درگاه ملی مجوزها موضوع مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن.

۲۵- سامانه‌های الکترونیکی: سامانه‌ای که توسط شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و دو ایجاد شده و دریافت گزارش اعتبارسنجی توسط مشتری و استفاده کنندگان از طریق این سامانه خواهد بود.

ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط این آیین‌نامه مجاز به تأسیس و یا تملک سهام شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و فعالیت در این زمینه می‌باشند. شرکت اعتبارسنجی نوع یک صرفاً در قالب سهامی، با موافقت اصولی شورا و با اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجوز فعالیت از شورا تأسیس می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / اب ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ

۳ / ۱۱ / ۱۴۰۳

تبصره ۱- مطابق جزء (۳-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، چنانچه شرکتی بدون اخذ مجوزهای موضوع این ماده مبادرت به فعالیت در زمینه اعتبارسنجی نماید، با اعلام شورا و بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده، دسترسی آنها به اطلاعات قطع می شود. استفاده کنندگان نیز مجاز به دریافت خدمات از این شرکتها نیستند.

تبصره ۲- تبدیل شرکت اعتبارسنجی نوع یک سهامی خاص به شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق ضوابط ذکر شده در دستورالعمل خواهد بود.

تبصره ۳- موافقت اصولی صادره برای شرکت های اعتبارسنجی نوع یک قابل انتقال به غیر نیست.

ماده ۳- مؤسسين شرکت های اعتبارسنجی نوع یک باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- شرایط عمومی:

الف- دارا بودن تابعیت ایران و سن بالای ۱۸ سال.

ب- توان تأمین حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز مطابق با ماده (۶) این آیین نامه.

پ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر برای مؤسسين حقیقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسين حقوقی.

ت- مؤسسين حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسين حقوقی نباید دارای بدهی قطعی شده معوق مالیاتی و بدهی قطعی شده معوق تأمین اجتماعی باشند.

ث- مؤسسين حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسين حقوقی نباید دارای بدهی غیرجاری به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشند.

ج- دارا بودن تأییدیه صلاحیت عمومی دریافتی از وزارت اطلاعات از طریق حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اشخاص حقیقی و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی.

تبصره- سرمایه مورد نیاز تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع یک نباید از محل تسهیلات بانکی، تأمین شده باشد؛ در صورت احراز رعایت نشدن این تبصره توسط مرکز، شورا مطابق آیین نامه جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

۲- شرایط اختصاصی مؤسسين با شخصیت حقیقی و حقوقی دارای بیش از یک درصد (۱/۱) آورده اولیه جهت تأدیه سرمایه ثبتی:

الف- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و همچنین داشتن سابقه فعالیت مرتبط با اعتبارسنجی برای مؤسسين حقیقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسين حقوقی مطابق دستورالعمل.

ب- جواز تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع یک در اساسنامه مؤسسين حقوقی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / ۱۳۳۷۹ هـ

تاریخ / ۱۱ / ۱۳۰۳

۳ / ۱۱ / ۱۳۰۳

پ- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار یا بانک مرکزی برای سه دوره مالی منتهی به تاریخ درخواست برای مؤسسين حقوقی.

ت- سودده بودن در حداقل دو دوره مالی از سه دوره مالی منتهی به تاریخ درخواست برای مؤسسين حقوقی.

تبصره - پس از ارائه مدارک موضوع این ماده، اظهارنامه متقاضیان تأسیس و اساسنامه پیشنهادی شرکت مطابق با اساسنامه نمونه، شورا در خصوص اعطای موافقت اصولی تصمیم گیری خواهد نمود. موافقت اصولی صادر شده تا شش ماه پس از تاریخ صدور اعتبار دارد. شورا می تواند این مدت را حداکثر برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید کند.

ماده ۴- سقف مجاز سهامداری در شرکت اعتبارسنجی نوع یک برای مالک واحد، پنج درصد (۵٪) است. سهامداری بیش از پنج درصد (۵٪) منوط به دریافت مجوز از شورا خواهد بود.

تبصره ۱- تملک سهام بیش از پنج درصد (۵٪) در شرکت های اعتبارسنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی منوط به دریافت مجوز از آن بانک و تأیید شورا خواهد بود.

تبصره ۲- در تأسیس شرکت های اعتبارسنجی نوع یک در حوزه های تخصصی، ترکیب سهامداری باید به نحوی باشد که حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) سهام شرکت مذکور توسط تأمین کنندگان ذی ربط که به تأیید شورا می رسد، تملک گردد.

تبصره ۳- سقف مجاز سهامداری در شرکت اعتبارسنجی موجود، تحت نظارت بانک مرکزی برای مالک واحد طی یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ده درصد (۱۰٪) و سال دوم بعد از ابلاغ این آیین نامه، پنج درصد (۵٪) خواهد بود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال دوم نسبت به برنامه ریزی برای کاهش سقف مجاز سهامداری در شرکت اعتبارسنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی به پنج درصد (۵٪)، به نحوی اقدام نماید که حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام این شرکت در اختیار تمامی مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص دارای مجوز از بانک مرکزی قرار گیرد. فرایند اجرایی این ماده در دستورالعمل بیان خواهد شد.

تبصره ۴- سهامداری شرکت های اعتبارسنجی نوع یک در دیگر شرکت های اعتبارسنجی نوع یک ممنوع است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره ثبت ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ ۱۳۰۳/۱۱/۳۴

ماده ۵- انتقال مالکیت بیش از یک درصد (۱٪) از سهام شرکت اعتبارسنجی نوع یک منوط به تأیید وجود شرایط این آیین نامه توسط مرکز است.

تبصره ۱- شرکت اعتبارسنجی نوع یک موظف است انتقال مالکیت کمتر از یک درصد (۱٪) از سهام خود را به اطلاع مرکز برساند. در صورتی که ماهیت شرکت اعتبارسنجی نوع یک، سهامی عام باشد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است آخرین وضعیت سهامداری مالکان شرکت را به صورت برخط و الکترونیک در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره ۲- انتقال سهام کمتر از یک درصد (۱٪) توسط سهامداران شرکت اعتبارسنجی نوع یک در صورتی که منجر به مالکیت بیش از یک درصد (۱٪) شود، منوط به تأیید وجود شرایط این آیین نامه توسط مرکز است.

تبصره ۳- نقل و انتقال سهام باید با توجه به احراز این حدود مجاز صورت گیرد. در صورت احراز عدم رعایت این ماده، شورا مطابق با آیین نامه موضوع جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، تصمیمات لازم را اخذ خواهد نمود.

تبصره ۴- مرکز موظف است درخصوص شرکت های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی قبل از هرگونه اقدامی تأییدیه بانک مرکزی را درخصوص این ماده دریافت نماید. همچنین مواردی که صرفاً نیاز به اطلاع رسانی دارد، باید توسط مرکز به بانک مرکزی اعلام شود. درخصوص شرکت های سهامی عام موضوع این تبصره، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است آخرین وضعیت سهامداری مالکان شرکت را به صورت برخط و الکترونیک در اختیار بانک مرکزی نیز قرار دهد.

ماده ۶- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع یک، دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) می باشد.

تبصره- این مبلغ هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم سه سال گذشته اعلامی بانک مرکزی توسط شورا به روزرسانی خواهد شد.

ماده ۷- مؤسسين شرکت اعتبارسنجی نوع یک در قالب شرکت سهامی خاص موظفند پس از صدور موافقت اصولی، معادل سی و پنج درصد (۳۵٪) سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع یک را به صورت نقدی نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.



جمهوری اسلامی ایران

نخستین جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره ثبت ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ ۱۳۰۳/۱۱/۰۳

۱۳۰۳/۱۱/۰۳

تبصره ۱- منشا وجوه آورده مؤسسين بايد تأييديه مركز اطلاعات مالي را داشته باشد.

تبصره ۲- اساسنامه شركت‌هاي اعتبارسنجي نوع يك بايد مطابق اساسنامه نمونه كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به پيشنهاد مركز به تصويب شورا خواهد رسيد، در مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت برسد. اساسنامه شركت‌هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي، مطابق اساسنامه نمونه كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به پيشنهاد بانك مركزي به تأييد شورا مي‌رسد، خواهد بود.

ماده ۸- پس از صدور موافقت اصولي توسط شورا و ارائه اسامي اعضاي هيئت مديره پيشنهادهي حداكثر تا دو برابر تعداد اعضاي مقرر در اساسنامه پيشنهادهي جهت احراز صلاحيت مديران شركت اعتبارسنجي نوع يك مطابق آيين‌نامه موضوع جزء (۲-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، برنامه عملياتي اداره شركت، طرح كسب و كار مشتمل بر اهداف، پيش‌بيني مالي در خصوص فعاليت سه سال آتي و ابعاد و مشخصات برنامه‌ها و الگو (مدل)‌هاي اعتبارسنجي توسط متقاضی تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع يك، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به صدور مجوز تأسيس طی فرآيندهاي اجرايي اقدام مي‌نمايد.

تبصره- مدت اعتبار مجوز تأسيس صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ثبت شركت اعتبارسنجي نوع يك در مراجع ثبتي، شش ماه پس از صدور آن مي‌باشد. مؤسسين موظفند ظرف مدت مذكور، شركت اعتبارسنجي نوع يك را در مراجع ثبتي به ثبت رسانده و نسبت به ارسال درخواست مجوز فعاليت به شورا اقدام نمايند. در صورت انقضاي مدت مذكور، مجوز تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع يك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي لغو مي‌گردد.

ماده ۹- صدور مجوز تأسيس صرفاً به منظور ثبت شركت اعتبارسنجي نوع يك در شرف تأسيس در مراجع ثبتي بوده و شروع فعاليت آن منوط به اخذ مجوز فعاليت است.

ماده ۱۰- ثبت شركت‌هاي اعتبارسنجي نوع يك و همچنين ثبت صورتجلسات مجامع عادي، عادي به طور فوق‌العاده، فوق‌العاده و هيئت مديره آنها در اداره كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري، منوط به دريافت تأييديه از مركز است.

تبصره ۱- ثبت شركت‌هاي اعتبارسنجي نوع يك تحت نظارت بانك مركزي و ثبت صورتجلسات مجامع عادي، عادي به طور فوق‌العاده، فوق‌العاده و هيئت مديره آنها در اداره كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري، پس از دريافت تأييديه بانك مركزي توسط مركز مجاز مي‌باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم تایید صورتجلسات توسط مرکز یا بانک مرکزی، شرکت موظف است مراتب مقتضی جهت اعمال اصلاحات را انجام دهد.

ماده ۱۱- شرکت اعتبارسنجی نوع یک موظف است نحوه محاسبه و الگوهای کمی و کیفی جهت تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و یا تهیه گزارش اعتباری و هرگونه تغییرات آتی آن را برای تأیید شورا به مرکز ارائه دهد. مرکز موظف است پیش از دریافت تأییدیه شورا، نسبت به دریافت نظرات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده، از منظر تطابق الگو (مدل) با نحوه تبادل داده مطابق قانون مدیریت داده، اقدام نماید.

تبصره ۱- مرکز مجاز است به منظور بررسی فنی الگوهای کمی و کیفی مورد استفاده شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک برای تعیین امتیاز یا تهیه گزارش اعتباری اشخاص، از کارگروه‌های تخصصی معتبر استفاده نماید.

تبصره ۲- در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی، تأییدیه تخصصی و اولیه آن بانک قبل از این مرحله ضروری است.

ماده ۱۲- پس از ثبت شرکت اعتبارسنجی نوع یک در مراجع ثبتی و دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سایر مدارک لازم و تمهید مقدمات لازم برای فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع یک، ظرف سه ماه از زمان ثبت شرکت، مرکز موظف است پس از کسب اطلاع از طریق شرکت و ظرف یک ماه پس از بررسی های لازم و دریافت پاسخ استعلام های مربوط جهت اعطای مجوز فعالیت، نتیجه را به شورا اعلام نماید.

ماده ۱۳- مجوز فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر می‌گردد و برای دفعات بعد، در صورت تأیید عملکرد شرکت اعتبارسنجی نوع یک توسط شورا، برای دوره‌های سه ساله قابل تمدید می‌باشد. شرایط تمدید مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع یک مطابق دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۱۴- شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین‌نامه اقدام نموده و مراتب را به تأیید شورا برسانند.

تبصره ۱- در صورت عدم رعایت مراتب این ماده توسط شرکت‌های اعتبارسنجی موجود فعال، مرکز موظف است طبق آیین‌نامه جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون عمل کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره ثبت ۶۳۳۷۹-هـ

تاریخ ۱۳۰۳/۱۱/۰۳

تبصره ۲- احراز تطبیق شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی، با مفاد این آیین‌نامه برعهده آن بانک بوده و سازوکار آن ظرف سه ماه، به تأیید شورا می‌رسد.

ماده ۱۵- شرکت اعتبارسنجی نوع یک که مجوز فعالیت خود را اخذ نموده باید ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز فعالیت، شروع به فعالیت نماید. مهلت مذکور بنا به درخواست شرکت مزبور و پس از بررسی مستندات، حداکثر برای سه ماه دیگر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تمدید خواهد بود. در صورت عدم شروع فعالیت در مهلت‌های مذکور، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورا، مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع یک توسط شورا لغو خواهد شد.

تبصره- متقاضیان شرکت اعتبارسنجی نوع یکی که مجوز فعالیت آن مطابق این ماده لغو شده باشد، تا مدت سه سال امکان ارائه درخواست جدید را به شورا ندارد.

ماده ۱۶- شرکت اعتبارسنجی نوع یک با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده، اطلاعات دستگاه‌های مشمول آن قانون را از پایگاه داده اعتباری و پایگاه‌های داده ملی دریافت می‌کنند. همچنین شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک می‌توانند اطلاعات دارندگان داده‌های مکمل را بر اساس تبصره (۳) ماده (۲۰) این آیین‌نامه دریافت کنند. شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک پس از پردازش اطلاعات، امتیاز یا گزارش اعتباری را در اختیار شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو، مشتری یا استفاده‌کنندگان قرار می‌دهند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی و استفاده‌کنندگان متقاضی دریافت گزارش‌های اعتباری خاص از شرکت اعتبارسنجی نوع یک می‌توانند درخواست خود را به شورا اعلام نموده و در صورت موافقت شورا، شرکت اعتبارسنجی نوع یک موظف است نسبت به تهیه این نوع گزارش اقدام نماید.

ماده ۱۷- شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک می‌توانند در صورت درخواست مشتری، گزارش اعتباری مربوط به وی را تا زمان تعیین‌شده توسط مشتری به صورت عمومی در اختیار تمامی استفاده‌کنندگان قرار دهند.

ماده ۱۸- شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک موظفند در تهیه گزارش اعتباری، موارد زیر را رعایت نمایند:

۱- در گزارش تصریح شود که مسئولیت به کارگیری درست اطلاعات، تحلیل اطلاعات و صحت گزارش اعتباری به عهده شرکت اعتبارسنجی نوع یک می‌باشد. شرکت اعتبارسنجی نوع یک مسئولیتی در قبال غلط بودن اطلاعات پایگاه داده اعتباری، پایگاه‌های داده ملی و دارندگان اطلاعات مکمل ندارد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره/ت ۶۳۳۷۹هـ

تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۴

۲- تمام بخش‌های گزارش، دارای شناسه قابل استعلام از شرکت اعتبارسنجی نوع یک همراه با شماره مجوز اخذشده از مرکز باشد. دریافت گزارش و امتیاز اعتباری توسط مشتری و استفاده‌کنندگان صرفاً از طریق سامانه‌های الکترونیکی ممکن خواهد بود.

۳- امتیاز اعتباری اشخاص در قالب اعداد و ارائه امتیاز طبقه‌بندی شده و تفسیر کیفی امتیاز اعتباری اعطایی به مشتریان، همراه با آن ذکر گردد.

۴- دارای تاریخ تهیه باشد.

تبصره- تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و مدیران آنها در زمینه اعطای امتیاز اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه امتیاز اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای و عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه، طبق آیین‌نامه موضوع جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون قابل رسیدگی است.

ماده ۱۹- شرکت اعتبارسنجی نوع یک موظف است اطلاعات پشتوانه گزارش اعتباری را نهایتاً طی چهار روز کاری پس از دریافت از تأمین‌کنندگان اطلاعات، به‌روزرسانی کند.

ماده ۲۰- متقاضیان شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو می‌توانند در چهارچوب اساسنامه‌ای که به تأیید شورا رسیده باشد، نسبت به اخذ موافقت اصولی و مجوز فعالیت ارائه خدمات زیر از شورا اقدام نمایند:

۱- ارائه گزارش‌های اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان بر اساس اطلاعات مکمل.

۲- ارائه خدمات مشاوره بهبود اعتبار به مشتریان.

۳- ارائه خدمات مدیریت خطر (ریسک) پرتفوی به استفاده‌کنندگان.

۴- تجمیع اطلاعات مکمل از کسب‌وکارهای خود و دیگران.

۵- طراحی و اجرای مدل (الگو) اعتبارسنجی برای شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک یا سایر اشخاص متقاضی.

۶- برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با اعتبارسنجی و ارائه گواهی.

۷- سایر موارد پس از تأیید شورا.

تبصره ۱- اساسنامه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو باید مطابق اساسنامه نمونه که به پیشنهاد مرکز به تصویب شورا خواهد رسید، در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. اساسنامه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو تحت نظارت بانک مرکزی، مطابق اساسنامه نمونه ابلاغی آن بانک که به تأیید شورا رسیده است، خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / ت ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ
۳ / ۱۱ / ۱۴۰۳

تبصره ۲- مرکز موظف است درخواست ارائه خدماتی غیر از موارد فوق را ظرف یک ماه بررسی و در جلسه شورا مطرح نموده و سپس تمهیدات لازم جهت ارائه خدمت مذکور را به شکل الکترونیکی به اطلاع متقاضیان برساند. در صورت مخالفت شورا با خدمت مورد نظر شرکت، مرکز موظف است با ذکر دلیل به صورت الکترونیکی، نواقص، اشکالات و ایرادات وارده به طرح شرکت را به اطلاع آنان برساند. شرکت می تواند ظرف دو هفته نسبت به رفع نواقص و ایرادات مطرح شده توسط شورا اقدام کرده و تقاضای خود را جهت بررسی مجدد به مرکز ارائه کند.

تبصره ۳- خرید و فروش اطلاعات مکمل میان شرکت های اعتبارسنجی نوع دو و سایر اشخاص با رعایت حقوق ذی نفعان مطابق دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۲۱- متقاضیان دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی نوع دو باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- شرایط عمومی:

الف- دارا بودن تابعیت ایرانی برای افراد حقیقی و اعضای هیئت مدیره شرکت های حقوقی و سن بالای ۱۸ سال.

ب- نداشتن سابقه محکومیت قطعی کیفری مؤثر برای اشخاص حقیقی و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی.

پ- اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی نباید دارای بدهی قطعی شده معوق مالیاتی و بدهی قطعی شده معوق تأمین اجتماعی باشند.

ت- اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی نباید دارای بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشند.

۲- شرایط اختصاصی متقاضیان دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت با شخصیت حقوقی دارای بیش از پنج درصد (۵٪) آورده اولیه جهت تأدیه سرمایه ثبتی:

الف- امکان ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۰) این آیین نامه در اساسنامه شخص حقوقی وجود داشته باشد.

ب- سپری شدن حداقل یک سال از تاریخ فعالیت متقاضی.

پ- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مورد تأیید جامعه حسابرسان رسمی ایران یا سازمان حسابرسی برای یک سال منتهی به تاریخ درخواست.

ت- نداشتن زیان انباشته در سال منتهی به تاریخ درخواست.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / ۳۳۷۹۶۶ هـ

تاریخ / ۳

۱۴۰۳ / ۱۱ / ۳

تبصره ۱- متقاضیان دریافت مجوز فعالیت ارائه خدمات موضوع بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۰) این آیین نامه باید توانایی تامین حداقل داده مورد نیاز برای مدل سازی اعتباری را مطابق دستورالعمل داشته باشند.

تبصره ۲- متقاضیان دریافت مجوز فعالیت ارائه خدمات موضوع بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۰) این آیین نامه باید توان تامین امنیت اطلاعات را مطابق با آیین نامه موضوع جزء (۳-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون داشته باشند.

تبصره ۳- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی نوع دو باید شرایط آیین نامه موضوع جزء (۳-۵-۲) بند (ب) ماده (۲) قانون را دارا باشند.

تبصره ۴- چنانچه شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های رتبه بندی، قصد ورود به حوزه اعتبارسنجی را داشته باشند، باید تنها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مفاد این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع دو اقدام کنند.

تبصره ۵- مرکز مکلف است ظرف مدت تعیین شده توسط شورا، درخصوص شرکت های اعتبارسنجی نوع دو که قصد ارائه خدمات به بانک ها و مؤسسات اعتباری را دارند، نسبت به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی اقدام نماید. بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام های مربوط، نسبت به اعلام تأیید یا عدم تأیید درخواست واصله، مطابق مفاد این آیین نامه به مرکز اقدام نماید.

تبصره ۶- پس از ارائه مدارک موضوع این ماده توسط متقاضی تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع دو به مرکز، شورا درخصوص اعطای موافقت اصولی تصمیم گیری خواهد نمود. موافقت اصولی صادرشده برای شرکت اعتبارسنجی نوع دو تا شش ماه پس از تاریخ صدور اعتبار دارد. شورا می تواند این مدت را حداکثر برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید نماید.

ماده ۲۲- متقاضی تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع دو ارائه کننده خدمات مطابق با بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۰) این آیین نامه، جهت دریافت مجوز تأسیس باید مدارک زیر را به مرکز ارائه دهد:

۱- اظهارنامه متقاضیان تأسیس.

۲- اساسنامه پیشنهادی شرکت مطابق با اساسنامه نمونه مصوب شورا.

۳- فهرست اسامی متقاضیان تأسیس و میزان آورده هر یک از آنها.

۴- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و همچنین داشتن سابقه فعالیت مرتبط با اعتبارسنجی برای مؤسسين حقیقی و اعضای هیئت مدیره مؤسسين حقوقی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / ت ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ
۱۴۰۳ / ۱۱ / ۰۳

۵- برای اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس، یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال گذشته.

۶- اعضای هیئت مدیره پیشنهادی حداکثر تا دو برابر تعداد اعضای مقرر در اساسنامه پیشنهادی.

۷- برنامه عملیاتی اداره شرکت اعتبارسنجی نوع دو.

۸- طرح کسب و کار مشتمل بر بازار هدف، راهبرد (استراتژی) و اهداف، نمودار سازمانی، پیش‌بینی مالی در خصوص فعالیت سه سال آتی و الگو (مدل) های اعتبارسنجی.

۹- احراز صلاحیت مدیران شرکت اعتبارسنجی نوع دو مطابق آیین‌نامه موضوع جزء (۲-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون.

۱۰- منشأ و میزان سرمایه اختصاص داده شده جهت تأسیس و فعالیت شرکت.

۱۱- تدابیر شرکت جهت حفاظت اطلاعات و محرمانگی و امنیت داده‌ها.

ماده ۲۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت مدارک مندرج در ماده (۲۲) این آیین‌نامه و اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس، دریافت صورتجلسه هیئت مدیره، اعلامیه قبولی حسابرس و بازرس قانونی، احراز صحت تأییدیه مرکز اطلاعات مالی و همچنین احراز تودیع صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه لازم توسط مؤسسين، نسبت به صدور مجوز تأسیس طی فرآیندهای اجرایی اقدام می‌نماید.

تبصره - مدت اعتبار مجوز تأسیس صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثبت شرکت اعتبارسنجی نوع دو در مراجع ثبتی، حداکثر شش ماه پس از زمان صدور آن می‌باشد. مؤسسين موظفند ظرف مدت مذکور شرکت اعتبارسنجی نوع دو را در مراجع ثبتی به ثبت رسانده و نسبت به ارسال درخواست مجوز فعالیت به شورا اقدام نمایند. در صورت انقضای مدت مذکور، مجوز تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع دو توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لغو می‌گردد.

ماده ۲۴- تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع دو صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص امکان‌پذیر است.

ماده ۲۵- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک در زمینه مسئولیت و حفظ سمت، امکان عضویت در هیئت مدیره هیچ یک از شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو را ندارند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره ثبت ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ ۱۳۰۳ / ۱۱ / ۳۰

تبصره ۱- در صورتی که در هر یک از خدمات معرفی شده در ماده (۲۰) این آیین نامه، یک یا چندین شرکت اعتبارسنجی نوع دو مجوز فعالیت اخذ کرده باشند، شرکت های اعتبارسنجی نوع یک مجازند در هر خدمت معرفی شده، صرفاً تا سقف هفده درصد (۱۷٪) در تنها یکی از شرکت های دارای مجوز آن خدمت سهامدار شوند.

تبصره ۲- اگر یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو مجوز فعالیت در چند نوع از خدمات معرفی شده در ماده (۲۰) این آیین نامه را دریافت کرده باشد، شرکت اعتبارسنجی نوع یک مجاز است تا سقف هفده درصد (۱۷٪) در آن شرکت اعتبارسنجی نوع دو سهامدار شود. در آن دسته از خدماتی که شرکت اعتبارسنجی نوع دو مذکور در حال ارائه خدمت است، شرکت اعتبارسنجی نوع یک سهامدار، مجاز به تملک سهام در هیچ یک از شرکت های اعتبارسنجی نوع دو دارای مجوز فعالیت آن خدمت، نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورت محرز شدن دسترسی شرکت اعتبارسنجی نوع دو به داده های پایگاه داده اعتباری یا پایگاه های داده ملی به واسطه شرکت اعتبارسنجی نوع یک سهامدار در شرکت اعتبارسنجی نوع دو برای شورا، مطابق با آیین نامه موضوع جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، با شرکت اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو و همچنین سهامداران آنان برخورد خواهد شد.

ماده ۲۶- حداقل سرمایه لازم جهت فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع دو مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.

تبصره ۱- این مبلغ هر سال یکبار متناسب با تورم سه سال گذشته اعلامی بانک مرکزی توسط شورا به روزرسانی خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که در اثر زیان های وارده، زیان انباشته به بیش از ثلث سرمایه در نظر گرفته شده طبق این ماده برای فعالیت شرکت برسد، شرکت اعتبارسنجی نوع دو موظف است ظرف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه اقدام نماید. در غیر این صورت، شورا نسبت به اعمال مقررات انتظامی مطابق با آیین نامه جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون عمل خواهد کرد.

ماده ۲۷- سقف مجاز سهامداری در شرکت اعتبارسنجی نوع دو برای مالک واحد، سی و چهار درصد (۳۴٪) است. تملک سهام بیش از هفده درصد (۱۷٪) در این شرکت ها توسط یک مالک واحد، منوط به دریافت مجوز از شورا است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / اب ۶۳۳۷۹ هـ

تاریخ / ۳۰۳ / ۱۱ / ۰۳

تبصره ۱- تملک سهام بیش از هفده درصد (۱۷٪) در شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو تحت نظارت بانک مرکزی توسط یک مالک واحد، منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی و تأیید شورا است.

تبصره ۲- مالک واحد دارای سهام یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو تحت نظارت بانک مرکزی، می‌تواند صرفاً سهام یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو دیگر تحت نظارت بانک مرکزی را حداکثر به میزان هفده درصد (۱۷٪) منوط به تأییدیه بانک مرکزی تملک نماید.

ماده ۲۸- در صورت احراز شرایط و ظرف حداکثر (۱۵) روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات مربوط در درگاه، مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع دو با اعتبار سه ساله به نام متقاضی صادر می‌گردد. در صورتی که حکم لغو مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع دو طبق مقررات صادر نشده باشد و شرکت، شرایط تعیین شده در این آیین‌نامه را به موقع احراز یا حفظ نماید، اعتبار مجوز فعالیت شرکت به تقاضای وی برای دوره‌های بعدی با اعتبار سه ساله تمدید می‌شود. شرکت اعتبارسنجی نوع دو در صورت تمایل به تمدید اعتبار مجوز فعالیت خود، موظف است (۳۰) روز قبل از پایان مدت اعتبار مجوز فعالیت مربوط، تقاضای تمدید آن را به همراه اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز در درگاه ارائه دهد. در صورتی که هنگام پایان اعتبار مجوز فعالیت، مجوز فعالیت اعتباری شرکت اعتبارسنجی نوع دو در حالت تعلیق باشد، تمدید مجوز فعالیت، موکول به پایان مدت تعلیق یا رفع تعلیق خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی نوع دو توسط شورا لغو شود یا تمدید نشود، شرکت باید تا زمان اخذ مجدد مجوز فعالیت، فعالیت‌های خود را متوقف نماید. شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک نیز موظفند تا زمان اخذ مجدد مجوز فعالیت، از ارائه خدمات به این شرکت‌ها خودداری کنند. در غیر این صورت شورا نسبت به اعمال اقدامات موضوع آیین‌نامه جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون عمل خواهد کرد.

تبصره ۲- چنانچه پس از ثبت شرکت، مجوز فعالیت شرکت به هر دلیلی پس از سپری شدن مراحل دریافت مجوز صادر نشود، شرکت نباید اقدام به فعالیت نماید. در غیر این صورت، شورا نسبت به اعمال اقدامات نظارتی مطابق با جزء (۷-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون عمل خواهد کرد. مرکز موظف است ظرف مدت دو هفته کاری، با ارائه دلایل به صورت الکترونیکی و



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره ثبت...../ت ۶۳۳۷۹هـ

تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

از طریق درگاه، متقاضیان را نسبت به نواقص، اشکالات و ایرادات مطلع کند. متقاضیان می‌بایست حداکثر ظرف دو هفته کاری نسبت به رفع ایرادات در درگاه اقدام کنند.

ماده ۲۹- تأسیس شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو توسط اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی منوط به تأیید آن بانک و رعایت مفاد آن آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- حداکثر میزان سهامداری برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو، معادل حدود وضع شده در دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بخشنامه شماره ۰۱/۷۹۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ بانک مرکزی است.

ماده ۳۰- نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض مشتریان از شرکت اعتبارسنجی نوع یک و شرکت اعتبارسنجی نوع دو مطابق با آیین‌نامه موضوع جزء (۵-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون است.

ماده ۳۱- حداکثر نرخ کارمزد خدمات قابل دریافت توسط شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو، سالانه توسط شورا بنا به نوع خدمات و اطلاعات مکمل تعیین می‌شود.

ماده ۳۲- نهادهای مالی فعال در بازارهای پول، سرمایه، بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر، پیش از ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات، مکلفند از امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک در ارائه خدمات و عملیات خود استفاده نمایند. علاوه بر این آنها می‌توانند از سایر خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌های نوع دو نیز بهره‌برداری نمایند. سازوکار اجرایی این ماده در آیین‌نامه موضوع ماده (۵) قانون تشریح خواهد شد.

ماده ۳۳- تمدید، تعلیق، لغو مجوز و اقدامات نظارتی شرکت‌های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی (نوع یک یا دو)، در چهارچوب قوانین مربوط پس از تأیید بانک مرکزی و با تصویب شورا انجام می‌گیرد.

تبصره - مرکز مکلف است درخصوص شرکت‌های اعتبارسنجی (نوع یک یا دو) که قصد ارائه خدمات به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دارند، نسبت به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی اقدام نماید. بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط، نسبت به اعلام تأیید یا عدم تأیید درخواست واصله، به مرکز مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶۸۹۰۹

شماره / اب ۳۳۷۹ هـ

تاریخ /

۳۰۳ / ۱۱ / ۰۳

ماده ۳۴ - مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۸) و (۲۳) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت/۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ لغو می شوند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، معاونت های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.
(۱۹۵۰۸۰۵۲)